رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٥٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٨هـ

## الموضوعات

**تقاعد - مدني - إحالة إلى التقاعد - بلوغ السن النظامية - الإحالة إلى التقاعد بأثر رجعي - حسم رواتب الوظيفة - العمل بعد الإحالة إلى التقاعد - نظرية الموظف الفعلي - الأجر مقابل العمل.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تعديل تاريخ تقاعده إلى تاريخ سابق، وحسم الرواتب المصروفة له بين التاريخين - الثابت أن المدعى عليها أصدرت قرارها بإحالة المدعي إلى التقاعد بعد ستة أشهر، ثم عدلت قرارها بإحالة المدعي إلى التقاعد بتاريخ سابق، مع حسم الرواتب المصروفة له بعد ذلك التاريخ بحجة بلوغه السن النظامية للتقاعد - قيام المدعى عليها بحسم رواتب المدعي من مكافأة نهاية الخدمة عن الأشهر التي عمل فيها يعد مخالفاً لما هو مقرر فقهاً وقضاءً بأن الأجر مقابل العمل - تقرير محكمة الاستئناف أن ما تضمنه القرار محل الدعوى من تعديل تاريخ إحالة المدعي إلى التقاعد يعد مشروعاً - تضمن النظام أنه إذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للإحالة إلى التقاعد بدون سبب نظامي فإنه يعد في حكم الموظف الفعلي، ويعد ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل - استحقاق المدعي للرواتب المصروفة له عن فترة العمل اللاحقة للتقاعد،

وعدم أحقية المدعى عليها في حسمها - أثر ذلك: إلغاء القرار فيما تضمنه من حسم رواتب المدعي.

## مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١٣، ١٥) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٩٠١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤هـ.
- المادة (٢٢٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

## الوَقَائِعُ

تجمل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة مفادها: أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، وأحيل إلى التقاعد بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ بموجب القرار رقم (٦٣٠٣) وتاريخ ١٤٤١/١/١٩هـ، ثم تم تعديل القرار السابق بالقرار رقم (٥١٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ المتضمن اعتبار التقاعد بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠هـ، وحسم الرواتب التي كانت بين القرارين، ويطلب إلزام المدعى عليها إعادة هذا المبلغ المحسوم؛ لكونه كان على رأس العمل حتى تاريخ

١٤٤١/٦/١١هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة مفادها: أنه لوحظ خطأ في القرار رقم (٩٩٢٨٠) والمتضمن إحالة المدعي للتقاعد من تاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، حيث إن المدعي يبلغ السن النظامي للتقاعد بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠هـ، وذلك حسب تاريخ الهوية الوطنية، فتم إصدار القرار الإداري رقم (٥١٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. ثم تبادل أطراف الدعوى عدداً من المستندات التي لا يخرج مضمونها عما سلف إيراده، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم وفقاً للأسباب التالية.

## الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار ذي الرقم (٥١٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ، المتضمن تعديل تقاعده من ١٤٤١/٧/١هـ إلى ١٤٤١/٣/٢٠هـ وحسم الرواتب التي كانت بين القرارين؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنَّ المحكمة مختصة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. أما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن المدعي تظلم لدى المدعى عليها، ثم تقدم برفع دعواه خلال المدة النظامية؛ فإن الدائرة ترى أنه يتعين حينئذٍ قبول دعواه من حيث الشكل طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام

المرافعات أمام ديوان المظالم. وأمَّا عن الموضوع، فلما كان من الثابت أن المدعي بقي على رأس العمل إلى تاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ بناءً على أن تاريخ تقاعده سيكون بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ وذلك بموجب القرار رقم (٦٣٠٣) وتاريخ ١٤٤١/١/١٩هـ، إلا أن المدعى عليها قامت بتعديل القرار السابق بالقرار الطعين ذي رقم (٥١٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ المتضمن اعتبار التقاعد بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠هـ، وبما أن القرار الطعين قد تضمن حسم رواتب المدعي التي تقاضاها في الفترة الواقعة بين القرارين، وهي من تاريخ ١٤٤١/٣/٢١هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/٦/٥هـ من مكافأة نهاية الخدمة؛ فإن المدعى عليها تكون بقرارها الأخير قد خالفت ما تقرر فقهاً وقضاءً من أن الأجر مقابل العمل؛ ما يكون معه قرارها واجب الإلغاء؛ وذلك فضلاً عن أن هذه الرواتب المحسومة هي من قبيل الأموال العائدة لخزينة الدولة، والتي يحكمها نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٨/م) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ، ولائحته التنفيذية، حيث نظم طريقة تحصيل تلك الأموال وحجزها والتنفيذ على المدينين ممن ثبتت في ذمتهم الحقوق، فقد نصّ في مادته الثالثة عشرة: "كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار"، كما نص في مادته الرابعة عشرة على أنه: "إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائياً بالتسديد خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة

أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه". وتأسيساً على ما سبق فيكون قرار المدعى عليها المتمثل في حسم رواتب المدعي التي تقاضاها في الفترة الواقعة بين تاريخ ١٤٤١/٣/٢١هـ وتاريخ ١٤٤١/٦/٥هـ من مكافأة نهاية الخدمة مخالف لما نص عليه النظام؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها لما سلف من أسباب، وبه تحكم.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك رقم (٥١٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ الصادر بحق (...) وما ترتب عليه من أثار.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلغاء قرار هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم (٥١٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ فيما تضمنه من تسجيل الرواتب المصروفة لـ(...) خلال الفترة من ٢٠١٩/١١/١٨ م إلى ٢٠٢٠/١/٣٠م وحسمها من مكافأة نهاية الخدمة. وما تضمنه من تحصيل مبلغ (١٦٩٦،٧٦) ألف وستمئة وستة وتسعين ريالاً وست وسبعين هللة.**

**وأضافت في أسبابها: أن حقيقة مطالبة المدعي تتعلق بما تضمنه القرار من تسجيل الرواتب المصروفة للمدعي وحسمها من مكافأة نهاية الخدمة، وتحصيل مبالغ منه، وهي بذلك تتصل بالحقوق الوظيفية وتسوية المستحقات المالية؛ ومن**

ثم يكون التكييف الصحيح لها أنها من قبيل دعاوى الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتي يختص ديوان المظالم بنظرها وفقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم.

كما أضافت في أسبابها: أنها تستبعد ما تضمنه الحكم بشأن مخالفة المدعى عليها لما تضمنه نظام إيرادات الدولة؛ على اعتبار أن لا محل له في ظل استحقاق المدعي لتلك المبالغ. وأن ما تضمنه القرار من تعديل تاريخ إحالة المدعي إلى التقاعد أمر مشروع وتصرف سائغ، وهو ليس محلاً لطعن المدعي الذي اقتصر على أحقيته بالمبالغ المصروفة له وعدم حسمها من مكافأة نهاية الخدمة أو مطالبته بسدادها، وبما أن الثابت أن المدعي استمر في الخدمة حتى ١٤٤١/٦/١١هـ حسبما هو مثبت في بيانات الحضور والانصراف، وبما أن المادة (٢٢٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ نصت على أنه: "إذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للإحالة على التقاعد بدون سبب نظامي يعد في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي: أ-تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية. ب-يعد ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية"، بما مقتضاه استحقاق المدعي لما استلمه من رواتب خلال مدة استمراره في العمل بعد تقاعده، باعتبارها مقابل ما أداه من عمل، وعدم أحقية المدعى عليها في حسم تلك المبالغ من مكافأة نهاية الخدمة أو مطالبة المدعي بها.